

تقرير الكشف

بناءً على القرار المتخذ في القضية الصلحية الحقوقية رقم (٧٧٦٨ / ٢٠١٥) المتضمن إجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض رقم (١٢٣) حوض رقم (٨) من أراضي اربد حي الرصافي ، فقد انتقلت أنا قاضي محكمة صلح اربد (مجد عبيدات) إلى موقع العقار موضوع الدعوى بسيارتين اعهما وكيل المدعين، ورافقني كاتب الضبط السيد (خالد علاونه) ووكيل المدعين المحامي (هاني العبدالله) والخبير الفني المساح المرخص (جمال ملحم) ولدى وصولنا إلى موقع العقار موضوع الدعوى بدلالة وكيل المدعين، قمت بانتخاب الخبيرين الأهلين كل من:-

- ١- خالد امه حورو ابو سول رقمه الوطني ٩٩١١٠٣٣٦٥٤ عمره ٤٤ سنة ٧٨٦٠٨٨٣٥٢
سكان اربد شارع فلسطين
- ٢- احمد نبلا امه الدبسه رقمه الوطني ٩٩١١٠٨٨٨٣٧ عمره ٤٤ سنة ٧٨٩٢٨٩٨٩٥
سكان اربد شارع فلسطين

ثم قمت بتسليم الخبراء مبررات الدعوى والتي هي عبارة عن سند تسجيل ومخطط أراضي وحجة ارث لقطعة الأرض موضوع الدعوى ثم قمت بإقحام الخبراء المهمة الموكولة إليهم وهي فيما اذا كانت المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة اخرى وإجراء الكشف والخبرة على قطعة الارض موضوع الدعوى ، ووصفها وصفا دقيقا وشاملا ومفصلا وبيان ان كان هناك ابنية او انشاءات ووصفها وبيان قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الارض وقيمتها مجملة وتقدير قيمة المتر المربع الواحد لما عليها من ابنية او انشاءات وقيمتها مجملة وتحديد قيمة قطعة الارض وما عليها من ابنية او انشاءات مجملة على ان يكون التقدير بتاريخ إقامة الدعوى في ٢٠١٤/١٢/١٨ ومن ثم تحديد حصة كل شريك من الشركاء فيها وما يصيبه من تقدير نقدي لقاء حصته وبيان فيما اذا كانت هذه القطعة قابلة للتقسمة بين الشركاء بحيث لا تفوت المنفعة فيها بالنسبة لاصغر حصة فيها وبيان افضل السبل لتقسيمها أخذا بقانون تقسيم الاموال غير المنقولة او قانون ملكية الطوايق والشقق.

الكاتب: وكيل المدعين: وكيل المدعى عليه: الخبير الفني: الخبير اراضي: الخبير اراضي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف ملحق رقم ٣
القضية الحقوقية ٧٧٦٨/٢٠١٥ سابقا ١١١/٩١١١/٢٠٢١ حاليا

بناء على تكاليفي بتقديم تقرير لاحق على ضوء سند التسجيل الجديد والصادر في ٢٠١٩/١٢/١٦ وبرقم ٢٠١٩/٥٣٠٧٢ وان مساحة القطعة (١٧٩,٧٥٠م^٢) القطعة رقم (١٢٣) حوض رقم (٨/البلد) من اراضي بلدة اربد حي (٨/الرصافي) حيث قدرت في حينه (٦٦٠٠٠) ست وستون ألف ديناراً قيمة للقطعة وما عليها من ابنية واشجار في التقارير السابقة.

حيث تبين ان مجموع حصص الشركاء (٤٠٩٦ حصه) توزع هذه القيمة
٦٦٠٠٠ ديناراً على مجوع حصص الشركاء ٦٦٠٠٠ = ١٦,١١ دينار قيمة
٤٠٩٦

الحصه الواحده.

وعليه فيكون قيمة حصص الشركاء كالتالي:

الرقم	اسم الشريك	الحصص	القيمة
١	عدنان محمد علي حسين ابو الهيجاء	٤٤٨ حصه	٧٢١٨,٧٥ دينار
٢	رابعه احمد محمد ابو الهيجاء	٤٩ حصه	٧٨٩,٥٥ دينار
٣	فاطمه محمد علي حسين ابو الهيجاء	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
٤	سعاد محمد علي حسين ابو الهيجاء	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
٥	سميره محمد علي ابو الهيجاء	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
٦	امنه محمد علي ابو الهيجاء	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
٧	عيشه سليمان المحمود ابو الهيجاء	٥١٢ حصه	٨٢٥٠,٠٠ دينار
٨	هدى محمد علي الهيجاوي	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
٩	مريم محمد علي ابو الهيجاء	٢٢٤ حصه	٣٦٠٩,٣٧٥ دينار
١٠	عمر محمد علي ابو الهيجاء	٤٤٨ حصه	٧٢١٨,٧٥ دينار
١١	بهجت محمد علي ابو الهيجاء	٤٤٨ حصه	٧٢١٨,٧٥ دينار
١٢	ياسمين محمود سعيد الهيجاوي	٥٦ حصه	٩٠٢,٣٤ دينار
١٣	هيثم احمد محمد ابو الهيجاء	٩٨ حصه	١٥١٩,١٠ دينار
١٤	محمد احمد محمد ابو الهيجاء	٩٨ حصه	١٥١٩,١٠ دينار
١٥	كلوديا احمد محمد ابو الهيجاء	٤٩ حصه	٧٨٩,٥٥ دينار
١٦	جاكلين احمد محمد ابو الهيجاء	٤٩ حصه	٧٨٩,٥٥ دينار
١٧	كاميليا احمد محمد ابو الهيجاء	٤٩ حصه	٧٨٩,٥٥ دينار
١٨	علي محمد علي حسين ابو الهيجاء	٤٤٨ حصه	٧٢١٨,٧٥ دينار

وبموجب حجة الارث رقم ٨٧٨/١٤١/١٣٤ تاريخ ٢٠١٤/٩/٩م ، فقد ألت حصص المتوفاه عيشه سليمان المحمود ابو الهيجاء الى ورثتها حسب حجة الارث المرفقة والمذكور رقمها اعلاه ، وحيث ان قيمة حصص عيشه (٨٢٥٠ دينار) وينقسم هذا

١٦

المبلغ على ورثتها ، فيكون نصيب الورثة كالتالي حيث ان قيمة الحصة الواحد = (٥١٥,٦٢٥ دينار) الحصة الواحد .

فيكون نصيب الذكور من الورثة وهم عمر وعدنان واحمد وبهجت وعلي (محمد علي حسين) تساوي سهمان $= ٥١٥,٦٢٥ \times ٢ = ١٠٣١,٢٥$ لكل منهم (اي الذكور) اي ان مجموع نصيبهم من الورثة $= ١٠٣١,٢٥ \times ٥ = ٥١٥٦٢٥$ ديناراً .

ويكون نصيب الاناث وهن امنه ومريم وسميره وفاطمة وهدي وسعاد سهم واحد (٥١٥,٦٢٥) لكل منهم باضافة نصيب ورثة عيشه من الارث الى نصيب كل من هؤلاء الورثة الى حصصهم في السند اصلا فيكون نصيب كل منهم كالتالي (وحسب الجدول) :

١	عدنان محمد علي حسن	$= ١٠٣١,٢٥ + ٧٢١٨,٧٥ = ٨٢٥٠$ دينار
٢	عمر محمد علي حسن	$= ١٠٣١,٢٥ + ٧٢١٨,٧٥ = ٨٢٥٠$ دينار
٣	بهجت محمد علي حسن	$= ١٠٣١,٢٥ + ٧٢١٨,٧٥ = ٨٢٥٠$ دينار
٤	علي محمد علي حسن	$= ١٠٣١,٢٥ + ٧٢١٨,٧٥ = ٨٢٥٠$ دينار
٥	احمد محمد علي حسن	$= ١٠٣١,٢٥$ دينار ولا يوجد له اسم في السند المذكور

اما بالنسبة للاناث فيكون نصيب كل منهن امنه ، ومريم ، وسميره ، وفاطمة ، وهدي ، وسعاد $= ٥١٥,٦٢٥$ دينار حصص كل منهن من الارث وسابقا $٣٦٠٩,٣٧$ لكل منهن فيكون نصيب كل منهن $= ٥١٥,٦٢٥ + ٣٦٠٩,٣٧ = ٤١٢٤,٩٩٥$ دينار .

علما بان الوريث احمد محمد علي حسين لا يوجد له اسما في سند التسجيل المبرز .

وهذه خبرتي اضعتها امام المحكمة
مرفقا احترامي
٢٠٢١/١١/٦

الطبيب: د. عبد الله
جباله